7.2.1. Ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтыг оновчтой гаргах, мэргэжлийн дагуу ажиллуулах

7.2.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах;

7.2.3. Ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөл, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, баримт бичиг, бусад зүйлээр хангах, зааварчилгаа өгөх;

7.2.4. Ажилтны гүйцэтгэсэн ажил үүрэгт нь тохирсон цалин хөлсийг энэхүү журам болон "Цалин хөлсний журам"-ын дагуу олгох;

7.2.5. Ажилтны мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сурах боломжоор хангах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;

7.2.6. Компанийн өмч хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах, гал усны болон бусад болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах;

7.2.7. Компанид мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, гэрээ хэлцэл, "Ажлын байрны тодорхойлолт"-нд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг тухай бүрт ажилтнуудад танилцуулах;

7.2.8. Ажилтныг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд албан журмаар даатгуулах, хуульд заасан хэмжээгээр шимтгэл төлөх, тайлагнах, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг баталгаажуулах;

7.2.9. Ажилтныг хуулиар тогтоосон ажлын цагийн дээд хязгаараас хэтрүүлэн ажиллуулахгүй байх;

7.2.10. Зайлшгүй шаардлагаар ажлын байранд хяналтын тоног төхөөрөмж ажиллуулах бол энэ тухай ажилтанд урьдчилан мэдэгдэх, ашиглах журмыг тогтоон мөрдүүлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан ахуйн байранд хяналтын тоног төхөөрөмж байрлуулахгүй байх;

7.2.11. Сахилгын зөрчил гаргасан ажилтанд зөрчлийн шинж, үр дагаврыг харгалзан Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан сахилгын шийтгэлээс сонгон ногдуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулахын өмнө ажилтанд мэдэгдэж, тайлбар гаргах боломжоор хангах, Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, эсхүл дуусгавар болгож байгаа үндэслэлээ ажилтанд тайлбарлаж танилцуулах;

7.2.12. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн ажилтны гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах;

7.2.13. Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журам, түүнд оруулсан өөрчлөлтийг нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах;

7.2.14. Ажил олгогч нь авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үйл ажиллагаандаа жендерийн эрх тэгш байдлыг хангаж ажиллах;

7.2.15. Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад холбогдох хүчин төгөлдөр хууль тогтоомж, дүрэм, журмаар хүлээсэн үүрэг.

Найм. Санал, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх буюу шүгэл үлээх үйл ажиллагаа

8.1. Ажилтан нь ажлын байрны нөхцөл, компанийн үйл ажиллагаа болон хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа, даатгалын үйл ажиллагааг зохицуулж буй эрх зүйн актад заасан хэм хэмжээг зөрчсөнтэй холбоотой аливаа санал, хүсэлт, гомдлыг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан, хуулийн нэгжид, удирдах албан тушаалтантай холбоотой санал, хүсэлт, гомдлыг Ерөнхий захиралд бичгээр гаргана.

8.2. Ажилтан энэхүү журмын 8.1-д заасан ажилтны эрх зөрчигдсөн гэж үзвэл энэ тухай санал, хүсэлт, гомдлыг удирдах албан тушаалтанд гаргах ба тухайн албан тушаалтан санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч хуанлийн 14 хоногт эцэслэн шийдвэрлэж, хариуг амаар болон бичгээр өгнө.

8.3. Шүгэл үлээгчийн хүсэлтээр эсхүл дараах зөрчилтэй холбоотой Шүгэл үлээгчийн, нэр, бусад мэдээллийг нууцална. Үүнд:

8.3.1. Ажлын байрны бэлгийн дарамт

8.3.2. Авилга, хээл хахууль

8.3.3. Залилан, хууран мэхлэлт

8.4. Шүгэл үлээгч нь хувийн мэдээллээ бусдад ил болгох зөвшөөрөл олгосон, эсхүл хуульд зааснаас бусад тохиолдолд түүний мэдээллийг нууцалж, мэдээлэл гаргагчийг тодорхойлох боломжгүй болгоно.

8.5. Шүгэл үлээгчид гаргасан гомдол, мэдээлэлтэй нь холбоотойгоор хохирол учруулах, хохирол учруулж болзошгүй үйлдэл, шийдвэр гаргахыг хориглоно.

8.6. Ажил олгогч ажилтны мэдээллийг хууль бусаар авсан, боловсруулсан, хадгалсан, ашигласан, дамжуулсан бол ажилтан эрх бүхий байгууллагад гомдол гаргаж болно.

8.7. Ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол гаргах:

8.7.1. Ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтанд өртөж хохирсон гэж үзсэн ажилтан, ажилтны төлөөлөгч гомдлоо компанийн удирдлага, дээд шатны албан тушаалтан, холбогдох төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, хууль хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, шүүхэд тус тус гаргаж болно.

8.7.2. Ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлсэн. болох нь тогтоогдсон этгээдэд Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. Зөрчил гаргасан

этгээдэд Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэсэн нь түүнийг Хөдөлмөрийн тухай хууль, "Хөдөлмөрийн гэрээ"-нд заасан сахилгын шийтгэлээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

8.8. Ажил олгогчийн зүгээс дараах үндэслэлээр шүгэл үлээгчийн гаргасан санал, гомдлыг хүлээн авахаас татгалзаж болно. Үүнд:

8.8.1. Нийтийн ашиг сонирхолд хамаарахгүй асуудлаар шүгэл үлээсэн;

8.8.2. Илт худал мэдээллээр шүгэл үлээсэн;

8.8.3. Өмнө нь хянан шалгагдаж үр дүнг нь мэдсэн асуудлаар шүгэл үлээсэн;

8.9. Шүгэл үлээсэн ажилтан, албан тушаалтныг албан тушаал бууруулах, албан тушаал дэвшүүлэхийг хязгаарлах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, ажлаас халах, ажлаас чөлөөлөгдөхийг шаардах, зөвшөөрөлгүй өөр албан тушаалд шилжүүлэх, цалин, урамшуулал олгоход ялгаварлан гадуурхах, ажлын байрны шахалт, дарамт учруулах, мэдээллээ татаж авахыг хүчээр шаардахыг хориглоно.

8.10. Шүгэл үлээгчийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор түүнд олговол зохих шагнал, урамшууллыг компанийн Гүйцэтгэх удирдлага өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.

Ес. Сургалт хөгжил

9.1. Ажилтныг сургалтад хамруулах:

9.1.1. Ажил олгогч нь мэргэжлийн сургалтын байгууллага, хувь хүнтэй хамтран эсхүл дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан, компанийн нийт ажилтны ажил үүрэгтэй нь холбогдуулан шаардлагатай мэдлэг, мэдээллийг олгох, ажилтны мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулна

9.1.2. Ажилтан нь компанийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтны санаачилгаар, ажил олгогчийн зардлаар сургалтад хамрагдах тохиолдолд Гүйцэтгэх захирлын тушаал гаргаж, тухайн ажилтантай "Сургалтын гэрээ"-г заавал байгуулна.

9.1.3. Ажилтан "Сургалтын гэрээ" байгуулан ажил олгогчийн зардлаар сургалтад хамрагдсанаас хойш 3 жилийн хугацаанд компанид тогтвор суурьшилтай ажиллах үүрэг хүлээнэ. Хэрэв дээрхи хугацаанаас өмнө "Хөдөлмөрийн гэрээ"-г ажилтны санаачилгаар цуцалсан эсхүл "Хөдөлмөрийн гэрээ" болон энэхүү журамд тухайлан заасан ноцтой зөрчил гаргасан бол ажил олгогч сургалтын зардлыг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь чөлөөлснөөс бусад тохиолдолд ажилтан ажиллаагүй хугацаанд ногдох сургалтын зардлыг хувь тэнцүүлж ажил олгогчид нөхөн төлнө.

9.1.4. Хавсралт №1-т заасан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ажилтнуудыг дотоод сургалтад хамруулах бөгөөд тус сургалтыг

төлөвлөгөөний дагуу хүний нөөц хариуцсан ажилтан зохион байгуулна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ЦАЛИН ХӨЛС, АЖИЛ АМРАЛТЫН ЦАГ

Арав. Цалин хөлс

10.1. Ажилтны цалин хөлс нь гүйцэтгэлийн үр дүнгээс хамаарсан үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, ээлжийн амралтын цалин, шагнал урамшууллаас бүрдэх бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 102 дугаар зүйлийн 102.1-т заасан цалин хөлс тогтоох зарчмыг баримтална.

10.2. Үндсэн цалин:

10.2.1. Ажил олгогч нь ажилтны үндсэн цалинг ажлын байрны шинжилгээ, үнэлгээ, эсхүл ажилтны ур чадварт үндэслэн цагаар, хийснээр, бусад хэлбэрээр тооцно.

10.2.2. Ажил олгогч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 107 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр ажилтны үндсэн цалинг тооцож, олгоно.

10.3. Нэмэгдэл хөлс:

10.3.1. Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэмэгдүүлж олгоно.

10.3.2. Долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалинг нэмэгдүүлж олгоно.

10.3.3. Шөнийн цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэмэгдүүлж олгоно.

10.3.4. Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэмэгдүүлж олгоно.

10.4. Ээлжийн амралтын цалин:

10.4.1. Ажилтан нь ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй тохиолдолд ээлжийн амралтын цалинг нэг аравны тав дахин нэмэгдүүлнэ.

10.4.2. Ажил олгогч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 110 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр ажилтанд ээлжийн амралтын цалинг тооцож, олгоно.

10.5. Сул зогсолтын үеийн олговор:

10.5.1. Ажил олгогчоос үл шалтгаалан гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 4.1.2-т заасан аюулт үзэгдэл, эрх бүхий төрийн байгууллагын шийдвэрийн улмаас, эсхүл ажилтнаас үл шалтгаалах сул зогсолтын хугацаанд түүнийг өөр ажилд шилжүүлэх боломжгүй бол түүнд үндсэн цалингийнх нь 60-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний олговор олгох бөгөөд олговрын хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур байж болохгүй.

10.5.2. Ажил олгогчоос үл шалтгаалан гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 4.1.2-

т заасан аюулт үзэгдэл, эрх бүхий төрийн байгууллагын шийдвэрийн улмаас, эсхүл ажилтнаас үл шалтгаалах сул зогсолтын хугацаанд түүнийг өөр ажилд шилжүүлэх боломжгүй бол түүнд үндсэн цалингийнх нь 60-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний олговор олгох бөгөөд олговрын хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур байж болохгүй.

10.6. Нэмэгдэл:

10.6.1. Ажилтны ур чадварын, ажилласан жилийн, мэргэшлийн зэргийн, хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажилласны болон бусад төрлийн нэмэгдлийг гагцхүү Гүйцэтгэх захирал тушаал гарган олгох ба доорх үнийн дүнгээс хэтрэхгүй байна.

10.6.1.1. Тогтвортой ажилласан буюу 3 болон түүнээс дээш жил ажилласны нэмэгдэл 300,000 төгрөг;

10.7. Гүйцэтгэх захирал нь тухайн ажил албан тушаалд томилогдсон ажилтны мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, дадлага туршлага, хөдөлмөрийн бүтээмж зэргийг харгалзан албан тушаал бүрийн цалингийн хэмжээг тогтоож, тушаал гаргана.

10.8. Ажилтан хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр, холбогдох албан тушаалтанд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр ажлын байрандаа байгаагүй дараах тохиолдлуудыг ажил тасалсанд тооцно. Үүнд:

10.8.1. Ажилд ирэх цагаас хожимдох болсон шалтгаанаа баталгаажуулаагүй бол хожимдсон хугацаагаар;

10.8.2. Өглөө ажилдаа ирсэн боловч бүртгүүлээгүй, ажил тарахаас өмнө ажлын байрыг орхин явсан, тарах цагаа бүртгүүлээгүй бол 4 цаг,

10.8.3. Гадуур ажиллах зөвшөөрлийн хуудсыг баталгаажуулаагүй тохиолдолд тус хугацаагаар:

10.8.4. Өвчтэй, чөлөөтэй болон ээлжийн амралтын хугацаа дууссан боловч ажилдаа ирээгүй бол дээрхи хугацаа дууссанаас ажилдаа ирэх хүртэл хугацаагаар тасалсанд тооцно;

10.8.5. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нь компанийн нийт ажилтны ажилласан цагийн мэдээллийг нэгтгэж, Нягтлан бодогчид сард хоёр удаа гаргаж өгнө.

10.9. Нягтлан бодогч нь сар бүрийн 25-ны өдөр урьдчилгаа цалин, дараа сарын 10-ны едрийн дотор сүүл цалинг бодож, ажилтан тус бүрийн нэр дээрх банкны харилцах дансанд шилжүүлнэ.

10.10. Нягтлан бодогч нь ажилтанд цалин хөлс олгох бүрд тухайн хугацаанд олговол зохих цалин хөлсний бүрэлдэхүүн, суутгалын хэмжээ, түүний үндэслэл, олгосон цалин хөлсний хэмжээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

10.11. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажлаас хоцорсон, ажлын цаг дуусахаас өмнө ажлын байрыг орхин явсан, ажил тасалсан зэрэг зөрчил гаргасан, өвчтэй, чөлөөтэй байсан үеийн буюу ажиллаагүй өдөр, цагт ногдох цалин хөлсийг олгохгүй.

Арван нэг. Ажлын цагийн горим

11.1. Ажилтнуудын долоо хоногийн ажлын цагийн үргэлжлэл 40 цаг байх бөгөөд ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл нь 8 цаг байна. Шаардлагатай үед Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу ажилтныг илүү цаг, долоо хоногийн амралтын өдөр, шөнийн цаг, нийтээр амрах баярын өдөр ажиллуулж болно.

11.2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 84.4-т заасны дагуу долоо хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаар нь 56 цагаас илүүгүй байна. Өдөрт ажиллах илүү цагийн хязгаар нь дөрвөн цагаас илүүгүй байна.

11.3. Ажил олгогч дараах тохиолдолд ажилтны ажлын цагийг богиносгоно. Үүнд:

11.3.1. Ажилтны ажлын цагийг богиносгох тухай эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр гарсан;

11.3.2. Жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй ажилтны ажлын цагийг богиносгохоор эмнэлгийн магадалгаа гарсан;

11.3.3. Үйлдвэрлэл дээр мэргэжил эзэмшүүлэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаж байгаа ажилтны ажлын цагийг суралцаж байх хугацаанд нь.

11.4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 86 дугаар зүйлийн 86.1-т заасны дагуу ажлын бүтэн бус цагаар ажиллах ажилтны долоо хоногт ажиллах цаг 32-оос илүүгүй байна.

11.5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлд заасны дагуу Ажил олгогч ажилтантай тохиролцсон бол ээлжийн ажлын цагийн үргэлжлэлийг дөрвөөс илүүгүй цагаар уртасгаж ажиллаж болно. Энэ тохиолдолд ажилтан долоо хоногт 40 цагаас илүү ажилласан бол түүнд илүү ажилласан цагийн хөлсийг энэ хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1-д заасны дагуу нэмж олгоно.

Ажилтны үдийн цайны завсарлага нь 1 цаг байх бөгөөд ажилтан тухайн өдрийн ажлын ачаалал, нөхцөл байдлаас шалтгаалан зарим тохиолдолд үдийн цайны завсарлагыг хойшлуулж болох ба 1 цагаас хэтрүүлж болохгүй.

Арван хоёр. Ажилтан ажлын бус цагаар ажиллах

12.1. Ажилтан үүрэгт ажлаа хугацаанд нь хийж гүйцэтгээгүй, хуваарьт ажлаа чанартай бүтээмжтэй хийж дуусгах, мэргэжлийн ур чадвараа сайжруулах зорилготой, өдөр тутмын төлөвлөгөөгөө биелүүлээгүй зэргээс үүдэн амралтын өдрүүдэд эсхүл ажлын цаг дууссаны дараа өөрийн санаачилгаар сунаж ажиллаж болох ба үүнийг илүү цаг ажилласанд тооцохгүй. Хэрэв ажилтан өөрийн буруугаас хөдөлмөрийн нормоо биелүүлээгүй бол гүйцэтгэсэн ажилд нь тохирсон цалин хөлс олгоно.

12.2. Ажил олгогчийн бизнесийн үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан Гүйцэтгэх захирал болон удирдах албан тушаалтны санаачилгаар, мөн цаг үеийн нөхцөл байдлын шаардлагаар ажилтныг амралтын өдөр, нийтээр

амрах баярын өдрүүдэд ажиллуулж болох ба ажилласан тохиолдолд биеэр нөхөн амраах, нөхөн амруулаагүй бол Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу нэмэгдэл хөлс олгоно.

12.3. Жирэмсэн эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй ажилтан өөрөө зөвшөөрөөгүй тохиолдолд илүү цагаар ажиллуулахыг хориглоно.

Арван гурав. Чөлөө олгох

13.1 Ажилтанд хувийн чөлөө олгох:

13.1.1 Ажил олгогч ажилтны хүсэлтээр цалинтай болон цалингүй хувийн чөлөө олгоно. Үүнд:

Төрөл	Хэлбэр	Хугацаа	Олгох этгээд	Давтамж	Ажилтны хүсэлт гаргах хугацаа
Цалинтай чөлөө	Удирдлагын шийдвэрээр олгох эсэхийг шийдвэрлэх	Ажлын 2 цаг хүртэл	Шууд удирдлага	Сард 1 удаа	Тухайн өдөр
		Ажлын 2 цагаас дээш 3 хүртэлх өдөр	Гүйцэтгэх удирдлага	Сард 1 удаа	1 өдрийн өмнө
	Заавал олгох	Энэхүү журмын 13.2 дахь хэсэгт заасан тохиолдолд	Гүйцэтгэх удирдлага	Тохиолдлоос шалтгаална	
			Шууд удирдлага	Тохиолдлоос шалтгаална	
Цалингүй чөлөө	Удирдлагын шийдвэрээр олгох эсэхийг шийдвэрлэх	Ажлын 1 өдөр хүртэлх	Шууд удирдлага	Сард 1 удаа	1 өдрийн өмнө
		Ажлын 1 өдрөөс дээш нэг сар хүртэлх	Гүйцэтгэх удирдлага	Тохиолдлоос шалтгаална	
		Нэг сараас дээш	Гүйцэтгэх удирдлага	Жилд нэг удаа	10 өдрийн өмнө

13.2 Ажилтанд дараах тохиолдолд цалинтай чөлөө олгоно. Үүнд:

13.2.1 Ажилтан, эсвэл ажилтны хүүхэд хурим хийхэд ажлын 3 хүртэлх өдөр;s

13.2.2 Ажилтны эхнэр амаржсан бол хуульд заасан хугацаагаар;

13.2.3 Төрсөн эцэг, эх, хадам эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, хүүхэд, ах, эгч, дүү, эмээ, еве нас барсан тохиолдолд өвөө нас барсан тохиолдолд Улаанбаатар хотод ажлын 3 өдөр, орон нутагт ажлын 5 өдөр;

13.2.4 Тив дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцож байгаа бол тэмцээнд оролцох хугацаанд;

13.2.5 Сургууль, цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй ажилтнуудад 09 дүгээр сарын 01-нд өглөө 2 цагийн хугацаагаар;

13.2.6 Төрсөн өдөр нь болж буй ажилтан төрсөн өдрөөрөө эсхүл төрсөн өдөр нь болж буй долоо хоногийн аль нэг өдөр 1 өдрийн хугацаагаар.

13.3 Ажилтанд хуульд заасан үндэслэлээр чөлөө олгох,

13.3.1 Гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй ажилтан өөрөө хүсэлт гаргасан бол ажил олгогч түүнд хүүхэд асрах чөлөө олгоно.

13.3.2 Ажилтанд жирэмсний болон амаржсаны амралтыг 120 хоногоор, тооцож заавал олгоно.

13.3.3 Ажилтан ихэр хүүхэд төрүүлсэн бол жирэмсний болон амаржсаны амралтыг 140 хоногоор тус тус тооцож заавал олгоно.

13.3.4 Эцэгт шинээр төрсөн хүүхдээ асрахад нь зориулан ажлын 10-аас доошгүй едрийн чөлөөг ажил олгогч олгож, тухайн хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх хэмжээний олговор олгоно.

13.3.5 Нярай хүүхэд үрчлэн авсан ажилтан хүсэлт гаргасан бол ажил олгогч түүнд хүүхдийг нь 60 хоногтой болтол хугацаагаар дундаж цалин хөлстэй тэнцэх хэмжээний тэтгэмжтэй чөлөө олгоно.

13.3.6 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 137 дугаар зүйлийн 137.3, 137.4-д заасны дагуу ажилтанд нөхцөл байдалд нь тохируулан чөлөө олгоно.

13.4 Ажилтны чөлөөний хүсэлтийг хүндэтгэх шалтгаангүй гэж үзсэн тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан нь чөлөөг олгохгүй байж болно.

13.5 Хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаар 1 сараас дээш хугацааны чөлөө авахаас бусад тохиолдолд ажилтанд хуанлийн нэг жилд 1 сараас илүү хугацааны чөлөө олгохгүй,

13.6 Жирэмсний болон амаржсаны амралтаа эдэлсэн ажилтан хүүхэд асрах чөлөө авах хүсэлтээ бичгээр гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

13.7 Ээлжийн амралтыг биеэр эдлээгүй ажилтан тухайн сард ажлын 2 өдрөөс дээш хугацаагаар цалингүй чөлөө хүсэх тохиолдолд чөлөөний хугацааг ээлжийн амралтын хоногт тооцно.

13.8 Ажилтан энэхүү журмын 13.1-т заасан чөлөөг "Чөлөөний хуудас" болон өргөдлөөр хүснэ. Гэнэтийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж ажлын 1 хүртэл өдрийн чөлөөг ажил эхлэхээс өмнө 30 минутаас багагүй хугацааны өмнө Гүйцэтгэх удирдлагаас авч болно. Энэ хугацааг баримтлаагүй тохиолдолд ажил эхлэх хугацаанаас челее авахыг хүсч мэдэгдсэн хугацаа хүртэлхийг ажил тасалсанд тооцно.

13.9 Ажилтан энэхүү журмын 13.1, 14.2-т заасан чөлөөг зохих журмын дагуу аваагүй, хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр чөлөөний хугацааг хэтрүүлсэн буюу чөлөөний хугацааг албан ёсоор сунгуулаагүй, холбогдох нотлох баримтыг гаргаж өгөөгүй тохиолдолд ажил тасалсанд тооцно.

Арван дөрөв. Ээлжийн амралт олгох

14.1 Ажилтан "Хөдөлмөрийн гэрээ" байгуулснаас хойш зургаан сар ажилласан бол ээлжийн амралт эдлэх эрх үүссэнд тооцно. Энэхүү заалт нь хуульд заасан үндэслэлээр ажлаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш компанид дахин орсон ажилтанд нэгэн адил хамаарна.

14.2 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан нь залжийн амралтын хуваарийн талаар нийт ажилтнуудаас санал авч Гүйцэтгэх захиралд танилцуулснаар ажлын ачаалал болон орлон ажиллах ажилтнуудын нөөц зэргийг зохицуулан эцэслэн баталж, нийт ажилтанд танилцуулна. Шаардлагатай тохиолдолд хуваарьт өөрчлөлт оруулах эрхийг ажил олгогч эдэлнэ.

14.3 Ээлжийн амралтын цалинг ажилтны тухайн ажлын жилийн дундаж цалин хөлснөөс тооцож олгоно.

14.4 Ажилтны ажилласан хугацааг харгалзан ээлжийн амралтын үндсэн хоног дээр Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 99.5-т заасан нэмэгдэл амралт олгоно.

14.5 Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтанд түүний ажилласан хугацааг харгалзан Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 99.6-т заасан үндсэн амралтын хугацаан дээр нь дараах нэмэгдэл амралтыг олгоно

14.6 Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтыг тухайн ажлын жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдэлж болох ба энэ тухай удирдах албан тушаалтанд урьдчилан бичгээр мэдэгдэнэ.

14.7 Ажилтан ээлжийн амралтын графикт заагдсан өдрөөс ажлын 5-7 өдрийн өмнө Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан "Ээлжийн амралт олгох хуудас" авч, Гүйцэтгэх захирлын гарын үсгээр баталгаажуулснаар ээлжийн амралт авах эрх үүснэ.

14.8 Ээлжийн амралтаа авч буй ажилтан нь түүнийг орлон гүйцэтгэх ажилтанд ажил хүлээлцэх актаар ажлаа хүлээлгэн өгөх ба энэ талаар дээд шатны Удирдах албан тушаалтанд заавал мэдэгдэх үүрэгтэй.

14.9 Ажлын зайлшгүй шаардлагаар болон өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтаа биеэр эдлэхээс татгалзсан ажилтанд ээлжийн амралтын цалинг нэг аравны тав дахин нэмэгдүүлж олгоно.

14.10 Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа нь дуусгавар болж байгаа ажилтанд ажилласан хугацаанд ногдох ээлжийн амралтын тооцоо хийж, цалинг олгоно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГА

Арван тав. Хөдөлмөрийн сахилгын зөрчил ба түүнд ногдуулах шийтгэл

15.1 Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ, ажлын байрны тодорхойлолтыг зөрчсөн ажилтны буруутай

үйлдэл, эс үйлдэхүйг сахилгын зөрчилд тооцох ба дараах тохиолдлыг хөдөлмөрийн сахилгын зөрчилд тооцно. Үүнд:

15.1.1 Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн "Хөдөлмөрийн дотоод журам", бусад дүрэм, журам, Хувьцаа эзэмшигч Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга/-ийн шийдвэр, Гүйцэтгэх захирлын тушаал, шийдвэр, удирдах албан тушаалтнаас ажил үүргийн хүрээнд өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй буюу зөрчсөн буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүй;

15.1.2 Ажил олгогчтой байгуулсан "Хөдөлмөрийн гэрээ", "Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ", "Нууц хадгалах гэрээ" болон ажилтны "Ажлын байрны тодорхойлолт"-оор хүлээсэн үүргээ зөрчсөн болон ажил үүрэгтээ хайнга, хариуцлагагүй буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүй;

15.1.3 Цалинтай болон цалингүй чөлөө, эмнэлгийн хуудсаар авсан чөлөө, хуульд заасны дагуу олгосон ээлжийн амралт, чөлөөний хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлсэн;

15.1.4 Компанийн зүгээс зохион байгуулж буй мэргэжил, ур чадварын болон хувь хуний хөгжлийн сургалтуудад хоцролт, тасралтгүй оролцох үүргээ хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр (захиргааны чөлөө, эмнэлгийн магадлагаагүй) биелүүлээгүй;

15.1.5 Энэхүү журам, компанийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд заасан хориглох үйлдлийг гаргасан.

15.2 Ажил тасалсан ажилтанд дараах сахилгын арга хэмжээ ногдуулна. Үүнд:

15.2.1 Сүүлийн нэг сард ажлын 8 цагаас дээш цаг тасалсан бол сануулах;

15.2.2 Сүүлийн нэг сард ажлын 16 цагаас дээш цаг тасалсан бол үндсэн цалинг 20 хүртэлх хувиар нэг сарын хугацаагаар бууруулах;

15.2.3 Сүүлийн нэг сард ажлын 24 цагаас дээш цаг тасалсан бол ноцтой зөрчил гэж тооцож ажлаас халах арга хэмжээ эсхүл үндсэн цалинг бууруулах арга хэмжээ авна

15.3 Сахилгын зөрчилд ногдуулах шийтгэл: Сахилгын зөрчил гаргасан ажилтанд улсын бүртгэлд компанийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээр бүртгэгдсэн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлд заасан дараах хэлбэрийн сахилгын шийтгэл ногдуулна. Үүнд:

15.3.1 Ажилтанд өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах,

15.3.2 Нийт ажилтанд зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах;

15.3.3 Үндсэн цалинг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах:

15.3.4 Албан тушаал бууруулах;

15.3.5 Ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах.

15.4. Сахилгын зөрчлийг Ерөнхий захирал харъяалан эцэслэн шийдвэрлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Түр хороо байгуулж болно.

15.5. Сахилгын зөрчлийн хэргийг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан удирдан бүртгэх ба шийдвэрлэхдээ дараах ажиллагааг заавал хийсэн байна. Үүнд:

15.5.1. Зөрчил гаргагч болон зөрчлийг гэрчлэх бусад этгээдээс тайлбар, тодорхойлолт авах

15.5.2. Зөрчлийн тэмдэглэл хөтлөх буюу зөрчил гаргагчид зөрчлийн тэмдэглэлийг танилцуулж, гарын үсэг зуруулах ба хэрэв зөрчлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол хүлээн зөвшөөрөхгүй байх үндэслэлийг бичүүлж, гарын үсэг зуруулна. Үндэслэл, нотлох баримтгүйгээр хүлээн зөвшөөрөхгүй байх нь сахилгын шийтгэл оногдуулахгүй байх үндэслэл болохгүй.

15.5.3. Зөрчлийн шинж байдал, шалтгаан нөхцөл, зөрчил гаргагчийн хувийн байдлыг харгалзан сахилгын шийтгэл ногдуулах эсэхийг шийдвэрлэх ба зөрчил гаргагчийн нэгжийн удирдлагын саналыг авсан байвал зохино.

15.6 Ажил олгогч хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулахаас өмнө ажилтанд мэдэгдэж, сахилгын зөрчлийн шинж, үр дагаврыг харгалзан энэхүү журмын 15.3-т заасан хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийг сонгож хэрэглэнэ.

15.7 Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулсан шийдвэрийг бичгээр гаргах бөгөөд зөрчил гаргасан ажилтан уг баримт материалтай танилцаж, тайлбар гаргах эрхтэй.

15.8 Сахилгын зөрчил гаргасан өдрөөс, эсхүл зөрчил үргэлжилсэн тохиолдолд зөрчил гаргасан сүүлийн өдрөөс хойш зургаан сар, ажил олгогч түүнийг илрүүлснээс хойш нэг сарын дотор хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулна.

15.9 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх ажилтны хувьд сахилгын зөрчил гаргасан өдрөөс, эсхүл зөрчил үргэлжилсэн тохиолдолд зөрчил гаргасан сүүлийн өдрөөс хойш нэг жилийн дотор хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулна.

15.10 Сахилгын шийтгэл ногдуулснаас хойш нэг жил өнгөрвөл сахилгын шийтгэлгүйд тооцно.

15.11 Дараах зөрчлийг хөдөлмөрийн сахилгын ноцтой зөрчилд тооцож, ажилтантай байгуулсан "Хөдөлмөрийн гэрээ"-г ажил олгогчийн санаачилгаар шууд цуцална. Үүнд:

15.11.1 Ажилтан хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг давтан /хоёр ба түүнээс дээш/ гаргасан;

15.11.2 Мөнгө болон эд хөрөнгө хариуцсан ажилтан мөнгө, эд зүйлийг дутаах, үрэгдүүлэх, зориулалтын бусаар зарцуулах, ашиглалт, үлдэгдлийн тухай мэдээ, тайланг санаатайгаар буруу гаргах, будлиантуулах, зохих журмын дагуу хадгалахгүй, зарцуулалтанд хяналт тавихгүй байх зэргээр ажил олгогчийн итгэлийг алдсан үйлдэл гаргасан нь тогтоогдсон;